

Whereas the Insured named in the Schedule hereto has made to the SYRIAN INSURANCE COMPANY-DAMASCUS SYRIA P.O.BOX 2279 (hereinafter called «the INSURERS») a written proposal by completing a Questionnaire which together with any other statements made in writing by the Insured for the purpose of his Policy is deemed to be incorporated herein, Now this Policy of Insurance witnesseth that subject to the Insured having paid to the Insurers the premium mentioned in the Schedule and subject to the terms, exclusions, provisions and conditions contained herein or endorsed hereon the Insurers will indemnify the Insured in the manner and to the extent hereinafter provided.

General Exclusions

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of loss, damage or liability directly or indirectly caused by or arising out of or aggravated by

- war, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection, mutiny, riot, strike, lock-out, civil commotion, military or usurped power, a group of malicious persons or persons acting on behalf of or in connection with any political organisation, conspiracy, confiscation, commandeering, requisition or destruction or damage by order of any government de jure or de facto or by any public authority;
- nuclear reaction, nuclear radiation or radioactive contamination;
- wilful act or wilful negligence of the Insured or of his representatives;
- cessation of work whether total or partial.

In any action, suit or other proceeding where the Insurers allege that by reason of the provisions of Exclusion (a) above any loss, destruction, damage or liability is not covered by this insurance the burden of proving that such loss, destruction, damage or liability is covered shall be upon the Insured.

Period of Cover

The liability of the Insurers shall commence, notwithstanding any date to the contrary specified in the Schedule, directly upon commencement of work or after the unloading of the items entered in the Schedule at the site and shall continue until immediately after taking over or after the first test operation or test loading is completed whatever is the earlier, but not beyond four weeks (unless otherwise agreed in writing) from the date of commencement of the test. If, however, a part of a plant or one or several machine(s) is/are tested and/or put into operation or taken over, the cover for that particular part of the plant or machine(s) and any liability resulting there from ceases whereas the cover continues for the remaining parts. In the case of second-hand items, the insurance hereunder shall, however, cease immediately on the commencement of the test.

At the latest the insurance shall expire on the date specified in the Schedule. Any extensions of the Period of Insurance are subject to the prior written consent of the Insurers.

General Conditions

- The due observance and fulfilment of the terms of this Policy in so far as they relate to anything to be done or complied with by the Insured and the truth of the statements and answers in the questionnaire and proposal made by the Insured shall be a condition precedent to any liability of the Insurers.
- The Schedule and the Section(s) shall be deemed to be incorporated in and form part of this Policy and the expression "this Policy" wherever used in this contract shall be read as including the Schedule and the Section(s). Any word or expression to which a specific meaning has been attached in any part of this Policy or of the Schedule or of the Section(s) shall bear such meaning wherever it may appear.
- The Insured shall at his own expense take all reasonable precautions and comply with all reasonable recommendations of the Insurers to prevent loss, damage or liability and comply with statutory requirements and manufacturers' recommendations.
- Representatives of the Insurers shall at any reasonable time have the right to inspect and examine the risk and the Insured shall provide the representatives of the Insurers with all details and information necessary for the assessment of the risk.
 - The Insured shall immediately notify the Insurers by telegram and in writing of any material change in the risk and cause at his own expense such additional precautions to be taken as circumstances

وثيقة تأمين ضد جميع أخطار التركيب رقم

بما أن المؤمن له المبين اسمه في الجدول المرفق قد تقدم إلى المؤسسة العامة السورية للتأمين بطلب خطي عن طريق املاء الاستمارة التي تشكل مع أية تصاريح أخرى تقدم بها المؤمن له خطياً جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

لذلك فإن هذه الوثيقة تشهد بأنه لقاء قيام المؤمن له بدفع البديل المذكور في الجدول المرفق إلى المؤسسة ووفقاً للنصوص والاستثناءات والتعديلات والشروط الواردة أدناه أو في أي ملحق لهذه الوثيقة فإن المؤسسة سوف تعوض المؤمن له بالطريقة والحدود المبينة أدناه .

استثناءات عامة :

لا تعوض المؤسسة المؤمن له عن أية خسائر أو أضرار أو التزامات ناتجة أو ناشئة بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن تفاسم الأضرار الناتجة مباشرة أو غير مباشرة عن :

- الحرب والغزو ، وأعمال العدو الأجنبي والعمليات الحربية (سواء أكانت الحرب معلنة أم لا) والحرب الأهلية ، والتمرد ، والثورة ، والانقلابات ، والتمردات العسكرية ، وأعمال الشغب والإضرابات وأفعال المعامل والإضرابات الأهلية ، واغتصاب السلطة من قبل قوة مسلحة أو غيرها ، والأعمال القذرة التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص السيئ النية ، أو الأشخاص العاملين لمصلحة منظمة سياسية ، أو نيابة عنها ، أو فيما يتعلق بنشاطها ، والتأمر والمصادرة والاستيلاء ، ووضع اليد ، والتدمير أو الأضرار بأمر من الحكومة القانونية أو الواقعية أو من أية سلطة عامة .

ب - التفاعل النووي ، والاشعة النووية أو التلوث الإشعاعي .

ج - الأعمال العمدية أو الأفعال العمدية للمؤمن له أو ممثليه .

د - توقف العمل الكلي أو الجزئي .

وفي أية دعوى أو إجراءات أخرى تحتج فيها المؤسسة بأي من الاستثناءات الواردة في البند (١) أعلاه ، لاعتبار أية خسارة أو تدمير أو أضرار أو التزامات غير مغطاة بهذا التأمين ، فإن مسؤولية الإثبات بأن هذه الخسائر والتدمير والأضرار والالتزامات مشمولة بالتأمين ، تقع على عاتق المؤمن له .

فترة الضمانة :

تبدأ ضمانات المؤسسة ، بصرف النظر عن أي تاريخ مخالف محدد بالجدول المرفق بهذه الوثيقة فور المباشرة بالعمل ، أو بعد تفريغ المواد الداخلة في بنود الجدول المذكور في موقع العمل . وتنتهي هذه الضمانة فور الاستلام أو بعد أول تشغيل اختبائي أو بعد اختبار العمل بكامل الاستطاعة ، أيهما أقرب بالحصول ، على أن لا يزيد ذلك عن أربعة أسابيع . اعتباراً من بدء عمليات الاختبار (إلا إذا تم الاتفاق خطياً على خلاف ذلك) . إذا تم اختيار جزء من العمل ، أو آلة أو عدة آلات ، أو إذا وضعت في العمل ، أو تم استلامها ، فإن ضمانات المؤسسة وأية مسؤولية ناشئة عنها ، تتوقف بالنسبة لهذه الأشياء ، في حين أن الضمانة تبقى سارية المفعول بالنسبة لبقية الأجزاء .

في حال وجود آلات مستعملة ، فإن التأمين موضوع هذه الوثيقة ينتهي فور المباشرة بعمليات الاختبار .

وأخيراً ينتهي التأمين بالتاريخ المحدد بالجدول وإن أي تمديد لفترة التأمين يخضع لموافقة المؤسسة الخطية المسبقة .

الشروط العامة :

١ - أن تقيد المؤمن له بأحكام هذه الوثيقة وتنفيذ جميع الالتزامات المنجبة عليه بموجبها ، كما أن صحة البيانات والإجابات التي أدلى بها في طلب التأمين تعتبر كلها شرطاً مسبقاً لأية مسؤوليات تترتب على المؤسسة .

٢ - يشكل الجدول وأقسام الوثيقة جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة وتشمل عبارة (الوثيقة) أينما وردت الجدول والأقسام المشار إليها . إن أية كلمة أو عبارة تستعمل بمعنى محدد في أي مكان من هذه الوثيقة أو أقسامها أو الجدول المرفق بها تأخذ نفس المعنى أينما استعملت في مكان آخر .

٣ - على المؤمن له أن يتخذ على نفقته الخاصة جميع الاحتياطات المعقولة وأن يتقيد بكافة توصيات المؤسسة المعقولة ، لتفادي الضرر أو الخسارة أو المسؤولية وأن يتقيد بالتطلبات القانونية وتوصيات الصانين .

٤ - ١ - يحق لممثلي المؤسسة في أي وقت معقول ، أن يفتشوا ويفحصوا الخطر المضمون وعلى المؤمن له أن يزود ممثلي المؤسسة بكافة التفتيشات والمعلومات الضرورية لتقدير الخطر .

ب - على المؤمن له أن يبلغ المؤسسة على الفور برقياً وخطياً عن أية

may require, and the scope of cover and/or premium shall, if necessary, be adjusted accordingly.

No material alteration shall be made or admitted by the Insured whereby the risk is increased, unless the continuance of the insurance be confirmed in writing by the Insurers.

5. In the event of any occurrence which might give rise to a claim under this Policy, the Insured shall.
- immediately notify the Insurers by telephone or telegram as well as in writing, giving an indication as to the nature and extent of loss or damage;
 - take all steps within his power to minimize the extent of the loss or damage;
 - preserve the parts affected and make them available for inspection by a representative or surveyor of the Insurers;
 - furnish all such information and documentary evidence as the Insurers may require;
 - inform the police authorities in case of loss or damage due to theft or burglary.

The Insurers shall not in any case be liable for loss, damage or liability of which no notice has been received by the Insurers within 14 days of its occurrence. Upon notification being given to the Insurers under this condition, the Insured may carry out the repairs or replacement of any minor damage; in all other cases a representative of the Insurers shall have the opportunity of inspecting the loss or damage before any repairs or alterations are effected. If a representative of the Insurers does not carry out the inspection within a period of time which could be considered as adequate under the circumstances the Insured is entitled to proceed with the repairs or replacement.

The liability of the Insurers under this Policy in respect of any item sustaining damage shall cease if said item is not repaired properly without delay.

6. The Insured shall at the expense of the Insurers do and concur in doing and permit to be done all such acts and things as may be necessary or required by the Insurers in the interest of any rights or remedies, or of obtaining relief or indemnity from parties (other than those insured under this Policy) to which the Insurers shall be or would become entitled or subrogated upon their paying for or making good any loss or damage under this Policy, whether such acts and things shall be or become necessary or required before or after the Insured's indemnification by the Insurers.
7. If any difference shall arise as to the amount to be paid under this Policy (liability being otherwise admitted) such difference shall be referred to the decision of an Arbitrator to be appointed in writing by the parties in difference or if they cannot agree upon a single Arbitrator to the decision of two Arbitrators, one to be appointed in writing by each of the parties, within one calendar month after having been required in writing so to do by either of the parties, or, in case the Arbitrators do not agree, of an Umpire to be appointed in writing by the Arbitrators before entering upon the reference. The Umpire shall sit with the Arbitrators and preside at their meetings. The making of an award shall be a condition precedent to any right of action against the Insurers.
8. If a claim is in any respect fraudulent, or if any false declaration is made or used in support thereof, or if any fraudulent means or devices are used by the Insured or anyone acting on his behalf to obtain any benefit under this Policy, or if a claim is made and rejected and no action or suit is commenced within three months after such rejection or, in case of arbitration taking place as provided herein, within three months after the Arbitrator or Arbitrators or Umpire have made their award, all benefit under this Policy shall be forfeited.
9. If at the time any claim arises under the Policy there be any other insurance covering the same loss, damage or liability the Insurers shall not be liable to pay or contribute more than their rateable proportion of any claim for such loss, damage or liability.

Section 1 - Material Damage

The Insurers hereby agree with the Insured that if at any time during the period of cover the items or any part thereof entered in the Schedule shall suffer any unforeseen and sudden physical loss or damage from any cause, other than those specifically excluded, in a manner necessitating repair or replacement, the Insurers will indemnify the Insured in respect of such loss or damage as hereinafter

تغيرت مادية في الخطر المضمون وان يتخذ على نفقته الخاصة الاحتياطات الإضافية التي تقتضيها الظروف . يتم تعديل حدود التغطية و/أو البدل بشكل مناسب ، اذ لزم الامر .

ملاحظة :

لا يحق للمؤمن له اجراء أو قبول اية تعديلات مادية تؤدي الى ازدياد الخطر ما لم تؤكد المؤسسة خطيا استمرار التأمين .
هـ - على المؤمن له في حالة وقوع أي حادث يمكن أن يؤدي الى مطالبة بموجب هذه الوثيقة أن يقوم بمايلي :

- إبلاغ المؤسسة على الفور هاتفيا أو برفقيا وأن يثبت ذلك خطيا موضعاً طيبة ومدى الخسارة أو الضرر .
- اتخاذ جميع الخطوات الممكنة للتخفيف من حجم الخسائر وتفاقم الأضرار .
- الاحتفاظ بالأجزاء المتأثرة بحيث يتمكن ممثلوا أو خبراء المؤسسة أن يجرؤوا كشفها .
- تقديم جميع المعلومات والوثائق التي قد تطلبها المؤسسة .
- هـ - اخبار الشرطة اذا كانت الخسائر والأضرار ناجمة عن السرقة أو السطو .

وفي جميع الاحوال لا تعتبر المؤسسة مسؤولة عن اية خسائر أو أضرار أو مسؤوليات لا يجري تبليغها الى المؤسسة في غضون أربعة عشر يوما من تاريخ وقوعها .

بعد تبليغ المؤسسة وفقا لما هو منصوص عليه اعلاه يمكن للمؤمن له أن يقوم باصلاح أو استبدال أي ضرر صغير ، أما في الحالات الأخرى فيجب أن تتاح الفرصة لممثلي المؤسسة للكشف على الخسائر أو الأضرار قبل اجراء أي تصليح أو تعديل .

إذا لم يتم ممثل المؤسسة باجراء الكشف المذكور خلال مدة من الزمن تعتبر مناسبة حسب الظروف فيحق للمؤمن له أن يباشر بالاصلاحات أو الاستبدالات . تتوقف مسؤولية المؤسسة بموجب هذه الوثيقة فيما يتعلق بأي ضرر قد يلحق بأي بند من بنود الخطر المضمون اذا لم يجر اصلاحه بشكل صحيح وبدون تأخير .

٦ - على المؤمن له أن يقوم على نفقة المؤسسة ، أو أن يساعد أو يسمح بالقيام بجميع التدابير الفرووية أو المطلوبة من قبل المؤسسة ، للمحافظة على أية حقوق ، أو للحصول على أية تعويضات مستحقة أو يمكن أن تستحق لها مباشرة من أي طرف (غير أولئك المؤمنين بموجب هذه الوثيقة) بموجب حلولها محل المؤمن له ، لقاء دفعها أي تعويض عن ضرر أو خسارة بموجب احكام هذه الوثيقة وذلك سواء أصبحت هذه التدابير ضرورية أو مطلوبة قبل أو بعد تعويض المؤسسة للمؤمن له .

٧ - ان أي خلاف قد يحصل حول مبلغ التعويض الواجب دفعه ، بموجب هذه الوثيقة (في حال الاعتراف بالمسؤولية) يحال الى محكم واحد يعين خطيا من قبل الطرفين المتنازعين ، وإذا لم يتفق الطرفان على محكم واحد فيحال الى محكمين ، يعين كل طرف واحد منهما خلال شهر واحد من ابلاغه خطيا من قبل الطرف الآخر ضرورة تعيين محكم وفي حالة عدم اتفاق المحكمين ، يعين حكم مرجع من قبل المحكمين خطيا على أن يجتمع المحكم المرجع مع المحكمين ويرأس اجتماعهم ، ان صدور قرار من لجنة التحكيم هذه ، يعتبر شرطا مسبقا يجب توفره قبل اتخاذ أي اجراء ضد المؤسسة .

٨ - يتقيد المؤمن له بجميع الحقوق التي يتمتع بها بموجب هذه الوثيقة ، اذا حصل غش في أية مطالبة أو اذا ادلى بأي تصريح كاذب لتأييد أية مطالبة أو اذا استعملت وسائل أو اساليب الغش من قبل المؤمن له أو أي شخص آخر يعمل نيابة عنه بغية الحصول على أية منفعة بموجب هذه الوثيقة وكذلك اذا رفضت المؤسسة أية مطالبة أو اذا صدر قرار الحكم أو المحكمين أو المرجع ، في حالة حصول التحكيم كما هو منصوص عنه سابقا ولم يتخذ المؤمن له أي اجراء أو يقيم الدعوى خلال ثلاثة اشهر من رفض المؤسسة للمطالبة أو تاريخ صدور قرار التحكيم .

٩ - اذا قدمت أية مطالبة بموجب هذه الوثيقة وكان يوجد في نفس الوقت تأمين آخر يغطي نفس الخسائر أو الأضرار أو المسؤولية فلا تكون المؤسسة مسؤولة عن التعويض ، أو الاشتراك باكثر من الحصة النسبية من أية مطالبة تتعلق بمثل هذه الخسارة أو الضرر .

القسم الأول من الوثيقة : الأضرار المادية :

اتفقت المؤسسة مع المتعاقد على انه ، اذا أصيبت البنود الداخلة في الجدول أو أي جزء منها في أي وقت خلال فترة سريان التأمين بأية خسارة أو ضرر مادي غير متوقع، ومفاجيء ، ناتج عن أي سبب غير الاسباب المستثناة صراحة في هذا العقد بشكل يستدعي الاصلاح أو الاستبدال ، فان المؤسسة سوف تعوض المتعاقد فيما يتعلق بمثل هذه الخسارة والأضرار وفقا لتقديرها وحدها ، اما نقدا أو عن طريق الاستبدال أو الاصلاح وذلك بما لا يتجاوز ، بالنسبة لكل بند ، المبلغ المحدد له في الجدول ، وبالنسبة للحادث الواحد حدود التعويض التي يمكن تطبيقها وفقا لذلك ، على أن لا يزيد التعويض في جميع الاحوال ، عن المبلغ الاجمالي المبين في الجدول

provided by payment in cash, replacement or repair (at their own option) up to an amount not exceeding in respect of each of the items specified in the Schedule the sum set opposite thereto and not exceeding in any one event the limit of indemnity where applicable and not exceeding in all the total sum expressed in the Schedule as insured hereby.

The Insurers will also reimburse the Insured for the cost of clearance of debris following upon any event giving rise to a claim under this Policy provided a separate sum therefore has been entered in the Schedule.

Special Exclusions to Section 1

The Insurers shall not, however, be liable for

- the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- consequential loss of any kind or description whatsoever including penalties, losses due to delay lack of performance, loss of contract;
- loss or damage due to faulty design, defective material or casting, bad workmanship other than faults in erection;
- wear and tear, corrosion, oxidation, incrustation;
- loss of or damage to files, drawings, accounts, bills, currency, stamps, deeds, evidences of debt, notes, securities, cheques, packing materials such as cases, boxes, crates;
- loss discovered only at the time of taking an inventory.
- loss of or damage to surrounding property except as provided in Memo 4.

Provisions Applying to Section 1

Memo 1 - Sums Insured : It is a requirement of this insurance that the sums insured stated in the Schedule (under items 1 and 2) shall not be less than the full value of each item at the completion of the erection, inclusive of freight, customs duties, dues, erection cost, and the Insured undertakes to increase or decrease the amounts of insurance in the event of any material fluctuation in the level of wages or prices

Provided always that such increase or decrease shall take effect only after the same has been recorded on the Policy by the Insurers.

If, in the event of loss or damage, it is found that the sums insured are less than the amounts required to be insured, then the amount recoverable by the Insured under this Policy shall be reduced in such proportion as the sums insured bear to the amounts required to be insured. Every object and cost item is subject to this condition separately.

Memo 2 - Basis of Loss Settlement : In the event of any loss or damage the basis of any settlement under this Policy shall be

- in the case of damage which can be repaired the cost of repairs necessary to restore the items to their condition immediately before the occurrence of the damage less salvage, or
- in the case of a total loss - the actual value of the items immediately before the occurrence of the loss less salvage,

however, only to the extent the costs claimed had to be borne by the Insured and to the extent they are included in the sums insured and provided always that the provisions and conditions have been complied with.

The Insurers will make payments only after being satisfied by production of the necessary bills and documents that the repairs have been effected or replacement has taken place, as the case may be. All damage which can be repaired shall be repaired, but if the cost of repairing any damage equals or exceeds the value of the items immediately before the occurrence of the damage, the settlement shall be made on the basis provided for in b) above. The cost of any provisional repairs will be borne by the Insurers if such repairs constitute part of the final repairs and do not increase the total repair expenses.

The cost of any alterations, additions and/or improvements shall not be recoverable under this Policy.

Memo 3 - Extension of Cover : Extra charges for overtime, nightwork, work on public holidays, express freight are covered by this insurance only if previously and specially agreed upon in writing.

Memo 4 - Surrounding Property : Loss of or damage to property located on or adjacent to the site and belonging to or held in care, custody or control of the Principal(s) or the Contractor(s) shall only be covered if occurring in direct connection with the erection, construction or testing of the items insured under Section 1 and happening during

المؤمن بهذا العقد . في حال الاتفاق بنص صريح في هذا العقد على تأمين نفقات ازالة الانقاض ، وتحديد مبلغ التأمين المتعلق بذلك في الجدول ، فان المؤسمة تكون ملزمة ايضا بان تسدد للمتعاقد في حدود هذا المبلغ نفقات ازالة الانقاض اذا نتجت عن اي حادث مقسوم بموجب هذا العقد .

الاستثناءات بالقسم الاول :

لا تعتبر المؤسمة مسؤولة في اي حال من الاحوال عن :

- الاعفاء المحدد في الجدول والذي يجب ان يتحملة المتعاقد عن اي حادث
- الاضرار الناجمة عن اي نوع او وصف بما فيها الغرامات والخسائر الناتجة عن التأخير او عدم الانجاز او قسح عقد التعهد .
- الخسائر او الاضرار الناتجة عن تصاميم خاطئة ، مواد معيبة او خطأ في صب او سكب المادان او سوء تصنيع خلاف الاخطاء في التركيب .
- الاهتراء ، التآكل ، التآسد ، الصدأ ، تكون طبقة كلسية .
- الخسائر او الاضرار التي تصيب الملفات والرسومات والتصاميم وفوائير الحسابات والسندات والكمبيالات والطوابيع والصكوك والبنات الديون والاسهم والشيكات ومواد التليف كالمطب والصاديق والافافس .
- الخسارة التي لا تكتشف الا أثناء الجرد .
- الخسائر او الاضرار في الممتلكات المجاورة باستثناء ما ورد في الشرط رقم (٤) .

الاحكام التي تطبق على القسم الاول :

الشرط رقم (١) المبالغ المؤمن عليها : من مستلزمات هذا التأمين

ان لا تقل المبالغ المؤمن عليها والمحددة في الجدول (ضمن البند الاول والثاني) عن القيمة الكاملة لكل بند بعد اتمام التركيب بما فيها اجور النقل ، الرسوم الجمركية ، الرسوم الاخرى واجور التركيب ويتمتع المتعاقد ان يخفف او يرفع مبالغ التأمين في حالة حدوث اي تعديل مادي في مستوى الاجور او الاسعار ويشترط في جميع الاحوال بان كل زيادة او نقصان لا تصبح سارية المفعول الا بعد تسجيله في العقد من قبل الشركة .

واذا تبين عند حدوث أية خسارة او ضرر ، ان المبالغ المؤمن عليها اقل من المبلغ الذي يجب التأمين عليه ، فان التمييز الذي سيدفع للمتعاقد بموجب هذا العقد ، يخفف بنسبة المبلغ المؤمن عليه الى المبلغ الذي كان يجب التأمين عليه ويخفف لهذا الشرط بصورة منفردة كل بند وكل شيء من الاشياء المؤمن عليها .

شرط رقم (٢) اساس تسوية الخسائر : في حالة حدوث اية خسائر

او اضرار فان اساس تسويتها بموجب هذا العقد تكون كما يلي بشرط ان تكون احكام الشرط (١) اعلاه منفذة .

١ - بالنسبة للضرر الذي يمكن اصلاحه : فان المؤسمة تدفع كلفة الإصلاحات اللازمة لاعادة البنود الى الحالة التي كانت عليها قبل حدوث الضرر مباشرة ، ناقصا قيمة المستندات التي يمكن ان يخلفها الحادث .

ب - في حالة الخسارة الكاملة : فان المؤسمة تدفع القيمة الحالية للبنود قبل حدوث الخسارة مباشرة ناقصا قيمة المستندات وفي جميع الاحوال يجب ان يراعى في النفقات المطالب بها الحدود التي يتحملها المتعاقد منها وحدود ما هو داخل في مبالغ التأمين شريطة ان يتقيد المتعاقد دوماً باحكام وشروط هذا العقد .

وتدفع المؤسمة التمييز بعد ان تثبت من قيمته عن طريق ابرار الفوائير والوثائق اللازمة التي تشر بان الإصلاحات قد اجريت او ان الاستبدال قد تم حسب مقتضيات الاحوال .

يجب اصلاح جميع الاضرار التي يمكن اصلاحها غير انه اذا كانت كلفة اصلاح ، تعادل او تزيد عن قيمة البنود قبل حدوث الضرر مباشرة ، فان التسوية تجري على اساس البين في الفقرة (ب) اعلاه .

وتتحمل المؤسمة كلفة اية اصلاحات مؤقتة اذا كانت هذه الإصلاحات تشكل جزءاً من الإصلاحات النهائية ولا تزيد في كلفة هذه الإصلاحات النهائية .

لا تموض المؤسمة عن اية تعديلات او اضافات او تحينات بموجب هذا العقد .

شرط رقم (٣) توسيع التغطية : لا تشمل هذا التأمين النفقات

الاضائية للعمل الاضافي او العمل الليلي او العمل في الاعياد الرسمية او النقل السريع الا اذا تم اتفاق خاص على ذلك وبشكل خطي ومسبق .

شرط رقم (٤) الممتلكات المجاورة : لا تنطبق المؤسمة الخسائر او

الاضرار التي تصيب الممتلكات الكائنة في موقع العمل ، او ملاصقة له والتي تعود ملكيتها لصاحب العمل او للمتمهدين او اثناء وجودها بحوزتهم او مسؤوليتهم الا اذا كان حدوث هذه الاضرار له ارتباط وثيق بأعمال التنشيد او التركيب او نتيجة لاعمال اختيار اجزاء المشروع المؤمنة في القسم الاول من العقد والتي تحصل فقط خلال مدة التغطية بشرط ادراج مبلغ اضافي ومستقل لها في القسم الاول من العقد البند (٤) لا يشمل هذا العقد الآلات والتجهيزات والمعدات المستعملة في التركيب .

القسم الثاني من الوثيقة : المسؤولية التقفية تجاه الغير :

تموض المؤسمة على المؤمن له ، بما لا يتجاوز حدود المبالغ المبينة في

the Period of Cover, and provided that a separate sum therefor has been entered the Schedule under Section I, Item 4. This cover does not apply to construction/erection machinery and construction/erection plant and equipment.

Section II - Third Party Liability

The Insurers will indemnify the Insured up to but not exceeding the amounts specified in the Schedule against such sums which the Insured shall become legally liable to pay as damages consequent upon

- accidental bodily injury to or illness of third parties (whether fatal or not)
- accidental loss of or damage to property belonging to third parties

occurring in direct connection with the erection, construction or testing of the items insured under Section I and happening on, or in the immediate vicinity of the site during the Period of Cover.

In respect of a claim for compensation to which the Indemnity provided herein applies, the Insurers will in addition indemnify the Insured against.

- all costs and expenses of litigation recovered by any claimant from the Insured, and
- all costs and expenses incurred with the written consent of the Insurers,

provided always that the liability of the Insurers under this section shall not exceed the limits of indemnity stated in the Schedule.

Special Exclusions to Section II

The Insurers will not indemnify the Insured in respect of

- the deductible stated in the Schedule to be borne by the Insured in any one occurrence;
- expenditure incurred in doing or redoing or making good or repairing or replacing anything covered or coverable under Section I of this Policy.

- liability consequent upon

- bodily injury to or illness of employees or workmen of the Contractor(s) or the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or members of their families;

- loss of or damage to property belonging to or held in care, custody or control of the Contractor(s), the Principal(s) or any other firm connected with the project which or part of which is insured under Section I, or an employee or workman of one of the aforesaid;

- any accident caused by vehicles licensed for general road use or by waterborne vessels or aircraft;

- any agreement by the Insured to pay any sum by way of indemnity or otherwise unless such liability would have attached also in the absence of such agreement.

Special Conditions Applying to Section II

- No admission, offer, promise, payment or indemnity shall be made or given by or on behalf of the Insured without the written consent of the Insurers who shall be entitled, if they so desire, to take over and conduct in the name of the Insured the defence or settlement of any claim or to prosecute for their own benefit in the name of the Insured any claim for indemnity or damages or otherwise and shall have full discretion in the conduct of any proceedings or in the settlement of any claim and the Insured shall give all such information and assistance as the Insurers may require.
- The Insurers may so far as any accident is concerned pay to the Insured the limit of indemnity for any one accident (but deducting therefrom in such case any sum or sums already paid as compensation in respect thereof) or any lesser sum for which the claim or claims arising from such accident can be settled and the Insurers shall thereafter be under no further liability in respect of such accident under this section.

THE INSURED

THE INSURERS

الجدول ، المبالغ التي يصبح المؤمن له مسؤولاً قانوناً عن دفعها من ما يلي :

- الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تنتج عن حادث مضمون ، سواء كانت ممتدة أم لا ، والتي تلحق بالغير .

- الخسائر والأضرار التي تصيب الممتلكات المأداة للغير والتي تنتج عن حادث مضمون .

وذلك إذا نتجت هذه الإصابات والخسائر والأضرار والأمراض بسبب حادث عرضي حصل في موقع العمل أو في الجوار المباشر له خلال فترة سريان التأمين ، وكان الحادث مرتبطاً ارتباطاً مباشراً بأعمال التركيب أو الانشاء أو التجربة المضمونة بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

في حال المطالبة بتعويض مشمول بإحكام هذا القسم فإن المؤسسة تدفع للمؤمن له بالإضافة إلى التعويض النفقات التالية :

- جميع مصاريف ونفقات المحاكمات التي يحكم بها لأي مدمي من المؤمن له .

- جميع المصاريف والنفقات المدفوعة من قبل المؤمن له بموافقة المؤسسة الخطية .

ويشترط دوماً بأن لا تتجاوز التزامات المؤسسة بموجب هذا القسم حدود التعويض المبينة في الجدول .

استثناءات القسم الثاني :

لا تعوض المؤسسة على المؤمن له مايلي :

- الإعفاء المحدد في الجدول والذي يجب أن يتحمله المؤمن له بالنسبة لكل حادث .

- النفقات المصروفة في انشاء ، أو إعادة انشاء ، أو ترميم ، أو إصلاح ، أو استبدال أي شيء مغطى أو الذي يمكن أن يغطى بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة .

- المسؤوليات الناشئة عن :

- الإصابات الجسدية أو الأمراض التي تلحق بموظفي أو أعمال المتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد المتعهد أو يجزء منها ، والمؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة أو بأفراد عائلاتهم .

- الخسائر والأضرار التي تلحق بالممتلكات التي تكون بملكية المتعهد أو أصحاب العمل أو أية شركة أخرى لها علاقة بأشغال عقد المتعهد ، أو يجزء منها ، والمؤمن عليها بموجب القسم الأول من هذه الوثيقة ، أو تكون بملكية أي من موظفي وعمل الجهات المذكورة أو التي تكون تحت إشرافهم أو بحراستهم ، أو برقابتهم ، أو بحوزتهم .

- أي حادث تسببه الآليات الحائزة على أجازة سير على الطرقات العامة ، أو المراكب المائية والمراكب الجوية .

- أي اتفاق يعقده المؤمن له لدفع أي مبلغ بصفة تعويض أو بأية صفة أخرى ما لم تكن المسؤولية مترتبة على عاتق المؤسسة حتى بدون وجود مثل هذا الاتفاق .

شروط خاصة تنطبق على القسم الثاني :

- يجب على المؤمن له ، أن لا يعطى أي قرار أو وعد أو عرض ، وأن لا يدفع أية دفعة ، أو تعويض ، مباشرة أو بالواسطة ، إلا بموافقة خطية من قبل المؤسسة التي يحق لها ، إذا أرادت ذلك ، أن تنسب عن المؤمن له ، وتقوم بالدفاع نيابة عنه فيما يتعلق بأي ادعاء ، أو بإجراء مصالحة على هذا الادعاء ، كما يحق لها أن تدمي لصالحها ، وباسم المؤمن له ، طالبة أي تعويض ، عن عطل أو ضرر أو غيره ، ويكون لها مطلق الحرية في متابعة أية إجراءات قضائية ، أو إجراء أية مصالحة ، وعلى المؤمن له أن يزود المؤسسة ، بجميع المساعدات والمعلومات التي قد تطلبها .

- يحق للمؤسسة فيما يتعلق بأي حادث أن تختار إما أن تدفع للمؤمن له الحد الأقصى للتعويض عن الحادث الواحد (بعد أن تحسم قسي تلك الحالة أية مبالغ دفعت كتعويض بخصوص هذا الحادث) أو أن تدفع له أي مبلغ أقل من المبلغ الأول يمكن الوصول إليه عن طريق المصالحة على التعويضات المستحقة نتيجة هذا الحادث ، وفي كلتا الحالتين تبرا ذمة المؤمنة من أية التزامات أخرى فيما يتعلق بالحادث المذكور والمنصوص عنها بهذا القسم .

المؤسسة

المؤمن له

جدول مرفق بعقد تأمين جميع أخطار التركيب رقم Schedule attached to the Erection Policy No.....

Name and address of Insured اسم وعنوان المؤمن له	Site and subject of Erection موقع وموضوع التركيب

Section 1 . . Material Damage

القسم الاول : الاضرار المادية

Insured Items الفقرات المضمونة	Sums insured المبالغ المؤمن عليها	Deduc. الاعفاء
1 Erection Work ١ - اعمال التركيب 1.1 Items to be erected (attach separate sheet if necessary) ١ ا - المواد التي سوف تتركب (يمكن ادراجها في جدول مرفق) 1.2 Freight ٢ ا - اجور الشحن 1.3 Customs duties and Dues ٣ ا - الرسوم الجمركية 1.4 Cost of Erection ٤ ا - اجور التركيب 2. Civil Engineering work ٢ - الاعمال المدنية 3. Clearance of Debris ٣ - ازالة الانقاض 4. Property located on the Principal's premises or on the site, belonging to the Principal or held in care, custody or control. ٤ - الممتلكات الموجودة في موقع العمل والمائدة لصاحب العمل الموضوعة بحوزته او تحت اشرافه .		
Total Sum Insured under Section 1 : المبلغ الاجمالي المضمون في القسم الاول		

Risk الخطر	Limits of indemnity * حدود التعويض	Deduc. الاعفاء
Earthquake, volcanism, tsunami الزلازل - البراكين - الهزات الارضية .. الخ		
Storm, cyclone, flood, inundation, land slide الانزلاقات الارضية - العواصف - الاعاصير - السيول الفيضانات		

* Limit of indemnity in respect of each and every loss or damage &/or series of losses or damages arising out of any one event

* حدود التعويض عن الضرر أو الخسارة الناتجة عن حادث واحد .

Section II — Third party Liability

القسم الثاني — المسؤولية المدنية تجاه الغير

Deduc. الإعفاء	Limits of Indemnity* حدود التعويض	Insured items بنود التأمين
		1 Bodily Injury ١ - أضرار جسدية 1.1 any one person ١.١ - لكل شخص مصاب 1.2 total ٢.١ - المجموع 2. Property Damage ٢ - الأضرار بالملكات

* Limit of indemnity in respect of any one accident or series of accidents arising out of one event.
* حدود التعويض عن أي حادث أو سلسلة حوادث ناتجة من سبب واحد ،

Period of Insurance (subject to the provisions concerning the period of Cover).

مدة التأمين (مع الأخذ بأحكام مدة التغطية الواردة في الوثيقة)

From to incl. of weeks testing

من الى متضمنة اسابيع تجريبية

Incorporated in this Policy is Questionnaire and proposal Presented by the Insured.

The following endorsements are attached to and forming part of this Policy :

يعتبر طلب التأمين والشروط المعدة أدناه والمرفقة بهذه الوثيقة جزءا لا يتجزأ منها :

Premium حسابات البدلات :

Insured

Insurer